

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Samuel de Moura Canuto
MATRÍCULA:	0.0195510.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 27/08/2026, às 07h30min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Samuel de Moura Canuto, matrícula nº 0.0195510.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 39, constando como data e horário de registro do requerimento 22/07/2024, às 15h25min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 27/08/2026, às 07h30min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação desta Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor informa que lhe foi deferido o cancelamento do pedido de majoração de carga horária, razão pela qual não deveria constar da relação preliminar.

Instrui a manifestação com cópia do Despacho SEI nº 0971590, que deferiu o cancelamento requerido.

O servidor não impugna a data nem o horário de seu registro, insurgindo-se exclusivamente contra sua permanência na relação.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Cumpra delimitar o objeto: o art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à data ou ao horário do registro: a irregularidade apontada é de outra ordem e consiste na permanência, na relação preliminar, de servidor cujo pedido de majoração foi cancelado a seu próprio requerimento, com deferimento pela Administração.

A hipótese configura incorreção de dados constantes da relação preliminar, expressamente prevista no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP como fundamento de revisão.

A prova é robusta e não depende de valoração: o Despacho SEI nº 0971590 é documento produzido pela própria Administração nos autos do processo administrativo correspondente, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Deferido o cancelamento, extinguiu-se a manifestação de vontade que justificava a inclusão do servidor na relação, de modo que sua permanência no rol de requerentes é incompatível com a situação jurídica constituída pelo próprio ato administrativo.

Impõe-se, portanto, a exclusão do registro, em exercício do poder-dever de autotutela, nos termos das Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que autorizam a Administração a rever seus próprios atos quando eivados de incorreção.

Consigne-se que a exclusão não acarreta prejuízo ao servidor, que expressamente a requereu, e produz efeito favorável aos demais requerentes, na medida em que a retirada de registro indevido da ordem cronológica beneficia todos os que o sucedem na relação.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Samuel de Moura Canuto, matrícula nº 0.0195510.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pelo seu acatamento.

Determina-se a exclusão do registro do servidor da relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, em razão do deferimento de seu pedido de cancelamento, formalizado no Despacho SEI nº 0971590.

Determina-se, ainda, o consequente reprocessamento da ordenação, de modo que os servidores subsequentes sejam reposicionados na relação em razão da exclusão ora determinada.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF